

Datei: 06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	RAin Julia Bernhardt <kanzlei@example.invalid>
An	dezernat@example.invalid
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam-Verwertung angreifen und frühe Schadenswiedergutmachung organisieren.

Mit freundlichen Grüßen

RAin Julia Bernhardt

Datei: 05_fristen_und_verfahrensstand.csv

Datum;Ereignis;Friststatus;Bearbeitungsvermerk		
22.05.2026;Unfall an der Landsberger Allee kurz nach 23 Uhr;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
23.05.2026;Fahrzeug BMW 440i in Tiefgarage gesichert;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
26.05.2026;vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
05.06.2026;EDR-Auslesung und Dashcam-Auswertung;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
24.06.2026;Beschwerdefrist gegen Beschluss geprüft;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
11.08.2026;Hauptverhandlungstermin in angefragt;sofort prüfen;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
laufend;Akteneinsicht und Nachlieferungen;offen;jede neue Datei mit Blattzahl und Beweisrichtung erfassen		

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Dashcam Lieferwagen	Spedition Wiegand	Beschleunigung und Überholen	Ton fehlt, Winkel begrenzt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
EDR-Daten BMW	Sachverständiger Pahl	Geschwindigkeit und Bremspunkt	Kalibrierung streitig	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Unfallskizze	Polizei Berlin	Laterne und Taxi beschädigt	keine Augenzeugen des Aussteigens	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Telefonverlauf	Mandant und Partnerin	emotionaler Auslöser	kein Entlastungsbeweis zur Fahrweise	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Schadensgutachten	Taxiunternehmen Moritz	Sachschaden 9.280 Euro	Nutzungsausfall offen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Mandatsnotiz Erstgespräch

Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Mandatsziel

Kemal Arslan, 29 Jahre, Kfz-Mechatroniker benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?

Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?

Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?

Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam-Verwertung angreifen und frühe Schadenswiedergutmachung organisieren.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Kemal Arslan
Mandatsbezug	Kemal Arslan, 29 Jahre, Kfz-Mechatroniker
Gericht	Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26
Verteidigung oder Vertretung	RAin Julia Bernhardt, Berlin

Sachverhalt und Chronologie

Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Kemal Arslan soll mit seinem BMW 440i auf der Landsberger Allee stark beschleunigt, zwei Fahrzeuge rechts überholt und in einer Kurve die Kontrolle verloren haben. Das Fahrzeug prallte gegen einen Laternenmast und beschädigte ein geparktes Taxi. Der Fahrer entfernte sich zu Fuß, meldete sich aber am nächsten Morgen über seine Verteidigerin.

Die Dashcam eines nachfolgenden Lieferwagens zeigt eine aggressive Fahrweise, jedoch keine sichtbare Konkurrenzfahrt. Die EDR-Daten weisen 128 km/h fünf Sekunden vor dem Aufprall aus. Arslan erklärt, er habe nach einem Streit mit seiner Partnerin emotional reagiert und sei nicht auf Höchstgeschwindigkeit aus gewesen. Er bestreitet, Verletzte bemerkt zu haben.

Die Akte eignet sich für die genaue Abgrenzung von bloßer Geschwindigkeitsüberschreitung und Alleinrennen, für die Beweisverwertung privater Dashcam-Aufnahmen und für die Frage, ob sich die spätere Meldung noch mildernd auf Paragraph 142 StGB auswirkt.

Zeitachse

Noch offene Widersprüche

Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?

Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?

Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?

Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Spalte 1	Spalte 2
22.05.2026	Unfall an der Landsberger Allee kurz nach 23 Uhr
23.05.2026	Fahrzeug BMW 440i in Tiefgarage gesichert
26.05.2026	vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt
05.06.2026	EDR-Auslesung und Dashcam-Auswertung
24.06.2026	Beschwerdefrist gegen Beschluss geprüft
11.08.2026	Hauptverhandlungstermin angefragt

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: verbotenes Kraftfahrzeugrennen als Alleinrennen nach Paragraph 315d StGB; unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Paragraph 142 StGB; Gefährdung und Fahrerlaubnisentziehung.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Normanker

Paragraph 315d StGB

Paragraph 142 StGB

Paragraph 69 StGB

Paragraph 111a StPO

Paragraph 244 StPO

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Dashcam Lieferwagen	Spedition Wiegand	Beschleunigung und Überholen	Ton fehlt, Winkel begrenzt
EDR-Daten BMW	Sachverständiger Pahl	Geschwindigkeit und Bremspunkt	Kalibrierung streitig
Unfallskizze	Polizei Berlin	Laterne und Taxi beschädigt	keine Augenzeugen des Aussteigens
Telefonverlauf	Mandant und Partnerin	emotionaler Auslöser	kein Entlastungsbeweis zur Fahrweise
Schadensgutachten	Taxiunternehmen Moritz	Sachschaden 9.280 Euro	Nutzungsausfall offen

Rechtliche Arbeitsnotiz

Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

Normanker: Paragraf 315d StGB, Paragraf 142 StGB, Paragraf 69 StGB, Paragraf 111a StPO, Paragraf 244 StPO.

Arbeitsmatrix

Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?

Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?

Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?

Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?

Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam-Verwertung angreifen und frühe Schadenswiedergutmachung organisieren.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Entwurfsziel

Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam-Verwertung angreifen und frühe Schadenswiedergutmachung organisieren.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.

Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.

Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.

Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Datei

PDF-Anhang: 09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Technischer Kurzbericht EDR-Auslesung BMW 440i

Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Auslesung am 05.06.2026 in der Sicherstellungshalle Tempelhof. Gerät Bosch CDR, Softwarestand 24.4.

Fünf Sekunden vor Aufprall: Geschwindigkeit 128 km/h, Gaspedalstellung 82 Prozent, Bremse nicht betätigt. Eine Sekunde vor Aufprall: Bremse 64 Prozent, Lenkwinkel links 18 Grad.

Airbag ausgelöst, Crashpulse plausibel. Reifenzustand hinten grenzwertig; Profiltiefe links 1,8 mm, rechts 2,0 mm.

Hinweis: EDR-Daten bilden technische Parameter ab, nicht die innere Zielrichtung des Fahrers.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Berlin
Bezug	Alleinrennen, Unfallflucht und Dashcam Berlin
Nächster Schritt	Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam